de convivencia más el registro civil que une al cónyuge o compañero con el fallecido; para parentesco civil, el registro civil con el adoptado.

EFECTOS

La licencia por luto interrumpe las vacaciones, la licencia ordinaria y la licencia no remunerada para estudios, que se reanudan cuando termina.

> **TEN EN CUENTA**
>
> No se encontró una norma ni un concepto oficial que resuelva qué pasa si el fallecimiento ocurre durante las vacaciones colectivas o el receso escolar de los docentes. Si es su caso, pida la licencia por escrito y deje constancia.

NORMA Y FUENTE OFICIAL

Ley 1635 de 2013, art. 1: Secretaría del Senado · Decreto 1083 de 2015, arts. 2.2.5.5.15 y 2.2.5.5.16 (modificados por el Decreto 648 de 2017): Gestor Normativo, i=62866 · Conceptos de Función Pública 148831 de 2025 (días hábiles; Gestor Normativo, i=261616) y 012551 de 2021 (Gestor Normativo, i=158685).

FICHA 4

Licencia de maternidad

CUÁNTO DURA
18 semanas. Más semanas por parto prematuro, parto múltiple o hijo con discapacidad.

REMUNERACIÓN
Remunerada, con el salario que se devengue al iniciar la licencia.

QUIÉN LO CONCEDE
La secretaría de educación, por acto administrativo. Paga sin interrupción y el FOMAG le reembolsa.

NORMA PRINCIPAL
Código Sustantivo del Trabajo, art. 236 (Ley 2114 de 2021). Decreto 1075 de 2015, art. 2.4.4.2.3.4.1.

QUIÉN TIENE DERECHO

Toda trabajadora en estado de embarazo, también en el sector público; la madre adoptante; y el padre que quede a cargo del recién nacido por enfermedad, abandono o muerte de la madre. Según la nota de vigencia de la Secretaría del Senado, la Corte Constitucional la extendió a los hombres trans y a las personas no binarias (Sentencia C-324 de 2023).

CÓMO SE REPARTEN LAS 18 SEMANAS

- Lo normal: **1 semana antes** de la fecha probable de parto y **17 después**. La semana previa es obligatoria, salvo que el médico tratante disponga otra cosa.
- Por razón médica: 2 semanas antes y 16 después, o las 18 después del parto si no puede tomar la semana previa.
- En la adopción, la fecha del parto se cambia por la de la entrega oficial del menor.
- Otro numeral del mismo artículo conserva una frase antigua según la cual la licencia «ha de iniciarse dos semanas antes del parto». Rige el reparto descrito arriba (num. 6).

AMPLIACIONES

- **Parto prematuro:** se suma la diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término.
- **Parto múltiple o hijo con discapacidad:** dos semanas más.

DOCUMENTOS

Certificado médico con el estado de embarazo, la fecha probable de parto y el día en que empieza la licencia. En parto prematuro o múltiple, además, el certificado de nacido vivo y la certificación del médico tratante sobre la diferencia de edad gestacional o la multiplicidad.

Si la atención fue en la red del FOMAG, el certificado del médico tratante vale ante la secretaría de educación sin certificación adicional (Circular Externa 13 de 2026 del FOMAG).

> #### NO HAY EPS EN EL MAGISTERIO
>
> Los docentes afiliados al FOMAG están por fuera del sistema general de seguridad social (Ley 100 de 1993, art. 279). La licencia no se tramita ante una EPS: la secretaría de educación la concede, la paga sin interrupción y la fiduciaria del FOMAG le reembolsa.

NORMA Y FUENTE OFICIAL

Código Sustantivo del Trabajo, art. 236: Secretaría del Senado · Ley 2114 de 2021: Secretaría del Senado · Ley 100 de 1993, art. 279: Secretaría del Senado · Decreto 1075 de 2015, art. 2.4.4.2.3.4.1: Gestor Normativo, i=77913 · Decreto Ley 1278 de 2002, art. 37: Gestor Normativo, i=5353